

RÁMCOVA KÚPNA ZMLUVA

o dodávke pekárenských výrobkov,

uzatvorená medzi:

Predávajúcim: **Pol'nohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce**
zastúpeným : Ing. Luboš Podoba – predseda predstavenstva
Pavol Kaniánsky – člen predstavenstva
so sídlom : Veľké Uherce č. 3, PSČ : 958 41
prevádzka: **PEKÁREŇ PAŽIŤ**
IČO : 00 205 869
IČ DPH : SK2020417410
DIČ : 2020417410
Bankové spojenie: TATRA Banka Prievidza
IBAN : SK40 1100 0000 0026 2619 0976
Zapísaný : OR OS Trenčín
odd. Dr., vložka č.10082/R
e-mail: pekaren@pdpvu.sk, pdpvu@pdpvu.sk
tel: 0918 342 563, 0915 244 476 (vedúci)

a

Kupujúcim : **Základná škola, Školská ulica 56/6, Oslany**
zastúpeným : PaedDr. Gabriela Ondrejová, riaditeľka školy
so sídlom : **Školská ulica 56/6, 972 47 Oslany**

IČO : 31201741
DIČ : 2021373464
bankové spojenie: SLSP, a.s.
číslo účtu : SK33 0900 0000 0003 7195 1147
telefón : 0911 527 7078
Odborné miesto : Školská jedáleň, ZŠ Oslany, 8465-E

I.

Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov vzniknutých pri uzatváraní kúpnych zmlúv a ich dodatkov medzi predávajúcim a kupujúcim a špecifikácia dodacích, fakturačných, platobných a garančných podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovary podľa druhu a ceny na základe dohody predávajúceho a kupujúceho.
2. Kupujúci sa zaväzuje tovar, dodaný v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

II.

Dodávky tovarov

1. Predávajúci realizuje dodávky tovarov formou **objednávok, ktoré sú nahlásené telefonicky prípadne písomne najneskôr do 11,00 hod. predchádzajúceho dňa.**

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady, počas prevádzkovej doby príslušnej prevádzky, v rozsahu uvedenom na objednávke.
3. Kupujúci ako príjemca sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a dodací list potvrdiť, pokiaľ bude tovar dodaný v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia od predávajúceho.
5. **Súčasťou dodávky je dodací list**, v ktorom okrem obchodného mena kupujúceho a predávajúceho uvedené aj platné ceny v členení:
 - názov a množstvo tovaru
 - jednotka množstva
 - jednotková cena bez DPH
 - cena za dodané množstvo tovaru bez DPH
 - sadzba DPH a výška dane celkom

III.

Akost' a reklamácie

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu iba tovar, ktorý zodpovedá platným normám akosti a je označený v zmysle záväzných predpisov týkajúcich sa výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách a potravinového kódexu, zákona o ochrane spotrebiteľa a pri rešpektovaní zákona o štátnom jazyku.
2. Predávajúci zodpovedá za to, že jeho výrobky sú v zhode s technickými požiadavkami, ktoré sa na dané výrobky vzťahujú a sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (v zmysle zákona č.264/99Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č.23/2002Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.).
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať iba taký tovar, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami Potravinového kódexu a ktorý je viditeľne označený údajmi o dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti, prípadne o dátume výroby alebo záručnej doby.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky uznané reklamačné nároky vysporiada spôsobom zodpovedajúcim nárokom uplatneným v reklamácií daňovými dobropismi resp. naturálne výmenou za ten istý druh tovaru v lehote 14 dní odo dňa uznania nároku pri splatnosti 14 dní od vystavenia dobropisu.

IV.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že **predávajúci vystaví kupujúcemu účtovný doklad - faktúru**, ktorý bude mať v súlade s príslušnými platnými predpismi náležitosti daňového dokladu (Ďalej len „faktúra“). Nedeliteľnou prílohou faktúry je dodací list potvrdený kupujúcim.
2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku a kupujúci sa zaväzuje **zaplatiť kúpnu cenu na účet predávajúceho najneskôr do 10 dní od vystavenia faktúry**.

V.

Spôsob vrátenia obalov

1. Predávajúci si vyhradzuje právo prevziať späť na sklad všetky prázdne obaly , ktoré boli predávajúcim dodané.

VI. Záverečné ustanovenia

1. **Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu**, na dobu určitú: od 01.01.2026 do 31.12.2026.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Všetky ostatné práva a povinnosti osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. v znení noviel a príslušných platných právnych predpisov.
4. Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalšie informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, rovnako ako informácie, ktoré viedli k uzavretiu tejto zmluvy bez ohľadu na skutočnosť, či bola zmluva uzavretá, sú považované za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto informácie nezverejnia tretej osobe. Môžu tak urobiť iba v prípade, že to bude vyžadovať zákon alebo s tým druhá zmluvná strana vysloví písomný súhlas. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší túto povinnosť, na základe dohody zmluvných strán dôjde k podstatnému porušeniu tejto zmluvy s právom odstúpenia od zmluvy a s právom domáhať sa náhrady škody podľa §271 Obchodného zákonníka.
5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

Veľké Uherce

Oslany

predávajúci:

kupujúci:

.....
Ing. Ľuboš Podoba
Predseda predstavenstva

.....
PaedDr. Gabriela Ondrejová
riaditeľka školy

.....
Pavol Kaniarsky
Člen predstavenstva